

1502159-48.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: THOMAZ CORREA FARQUI

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... e Luiz como sendo os responsáveis pelo roubo do outro frentista e do cliente.

Cumprir destacar que em crimes patrimoniais, vez ordinariamente praticados na clandestinidade, as palavras das vítimas mostram-se de especial relevância, mormente quando se encontram em consonância com as demais provas nos autos.

A respeito: APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples - Recurso da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502159-48.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502159-48.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170391/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 18675019 - DEL.POL.GUARUJA, 3175/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2170391 -

DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LINCON NAZARÉ DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THOMAZ CORREA FARQUI

LINCON NAZARÉ DA SILVA e LUIZ FERNANDO DANTAS CAETANO, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, II, na forma dos artigos 29, caput, e 70, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Avenida Santos Dumont, nº 1639, nesta cidade e Comarca de Guarujá, os acusados, qualificados a fls. 16, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de

desígnios entre si e com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça, um relógio marca Cassio, avaliado em trezentos reais, pertencente a Sandro José Gonçalves, assim como a quantia de quatrocentos e setenta reais em dinheiro, pertencente ao "Posto de Combustíveis Ale", consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 06 e os autos de entrega de fls. 07 e 08.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo acima citadas, os denunciados e os dois comparsas não identificados decidiram roubar bens, razão pela qual se dirigiram ao posto de combustíveis situado no local dos fatos, em poder do simulacro de arma de fogo descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 06. Já no local, os roubadores ingressaram no posto, ao que os denunciados abordaram um frentista e o ofendido Sandro, que estava abastecendo o seu veículo, enquanto que os outros dois agentes abordaram o frentista David Silva dos Santos. Ato contínuo, Lincon aproximou-se de Sandro e, colocando a mão na cintura, fazendo menção ao porte de uma arma de fogo, exigiu que aquele ofendido lhe entregasse dinheiro, ao mesmo tempo em que Luiz ficou próximo, dando cobertura. Então, a vítima informou não contar com numerário, razão pela qual Lincon subtraiu o relógio de Sandro. Além disso, os denunciados abordaram um frentista e, da mesma forma, mediante grave ameaça, exigiram a entrega de dinheiro, apoderando-se a dupla da importância de cento e cinquenta e quatro reais pertencente ao posto. Enquanto isso, os outros dois roubadores não identificados abordaram o frentista David e, mediante grave ameaça, após o anúncio do assalto, exigiram dinheiro, sendo subtraída a importância de trezentos e dezesseis reais em dinheiro, de propriedade do citado posto. Diante da aproximação de uma viatura policial, os assaltantes evadiram-se, em poder dos bens roubados. Os policiais militares tomaram conhecimento dos roubos, razão pela qual realizaram patrulhamento, logrando visualizar os indiciados. Após breve perseguição, os agentes públicos abordaram os denunciados, encontrando, em poder de Lincon, o simulacro de arma de fogo e o relógio subtraído. Já com Luiz foi encontrada a quantia de cento e cinquenta e quatro reais antes roubada. Seguiram-se as prisões em flagrante dos denunciados, a apreensão do simulacro de arma de fogo, do relógio e da importância em dinheiro, assim como a remessa do caso ao distrito policial (fls. 70/73).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 54/58 e 75/78). A denúncia foi recebida em 29 de junho de 2021 (fls. 74). Os réus foram citados (fl. 87) e apresentaram respostas à acusação (fls. 93/95 e 121/124). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 180/182).

Foram ouvidos os ofendidos, bem como duas testemunhas em comum, sendo os réus interrogados, ao final. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 240/249). As defesas do réu Luiz, por seu turno, requereram a absolvição ante a fragilidade probatória, subsidiariamente pleiteando a fixação de regime inicial aberto e a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 250/251), o que foi igualmente pleiteado pela defesa do réu Lincon, em memoriais (fls. 253/273).

É o relatório. DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 06), laudo pericial (fls. 105/107), bem como, de resto, pela prova oral colhida. A autoria criminosa é igualmente certa e recai sobre os réus.

Em juízo, Luiz Fernando Dantas Caetano confessou a prática que lhe foi imputada na inicial, admitindo que, na data em questão, estava na companhia de Lincon quando ambos viram os frentistas contando dinheiro, de modo que decidiram roubá-los.

Assim, foram até o posto, onde permaneceu o interrogado segurando a bicicleta, enquanto Lincon, que estava com um simulacro, subtraía os bens das vítimas. Após, ambos se evadiram, porém foram perseguidos por policiais militares, que os detiveram logo em seguida.

De igual modo, em juízo, o réu Lincon Nazaré da Silva também confessou a prática dos roubos. Afirmou que estava passando necessidade, de modo que se juntou a Luiz para roubar. Assim, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, abordou dois indivíduos, subtraindo dinheiro de apenas um deles, pois o outro alegou estar sem qualquer quantia. Como toda a ação foi muito rápida, não se recorda se os dois ofendidos eram frentistas. Também não se lembra se chegou a roubar o relógio de uma das vítimas.

Com efeito, a confissão apresentada pelos réus se coaduna com as provas colhidas ao longo da instrução probatória, restando bem confirmada a tese acusatória. Vejamos.

Em juízo, o ofendido Sandro José Gonçalves disse que, na data dos fatos, estava pagando o abastecimento de seu veículo no posto de gasolina quando surgiram dois indivíduos empurrando uma bicicleta. Um deles ficou na bicicleta enquanto o outro, com a mão na cintura, simulando estar armado, anunciou o roubo e subtraiu dinheiro do posto, junto ao frentista. Em seguida, o assaltante o abordou, exigindo dinheiro. Como respondeu que estava sem dinheiro e iria pagar o abastecimento com cartão bancário, o indivíduo subtraiu seu relógio, arrancando-o do pulso, o que levou algum tempo e permitiu a aproximação de uma viatura policial. Assim, tão logo os agentes se evadiram do local, os policiais saíram em perseguição. Em seguida, deslocou-se à delegacia mais próxima, na esperança que os indivíduos fossem detidos, de modo que deixou seus dados com os policiais civis. Pouco tempo depois, os policiais entraram em contato. Assim, retornou à delegacia, onde reconheceu, com certeza, Lincon como o indivíduo que subtraiu seu relógio e réu Luiz como o indivíduo que ficou na bicicleta. Por fim, identificou novamente Lincon em juízo, como sendo o responsável por roubar seu relógio.

De igual modo, sob o crivo do contraditório, David Santos Silva narrou que, na data em questão, trabalhava no Posto Ale, quando, certo momento, quatro indivíduos chegaram no local. Dois dos indivíduos se aproximaram de um frentista e roubaram dinheiro pertencente ao posto. Os outros dois criminosos foram em sua direção e anunciaram o roubo, dizendo "perdeu, perdeu", e também subtraíram dinheiro do posto. Nesse momento, uma viatura policial se aproximou e a dupla que o abordava fugiu. A outra dupla, por sua vez, estava roubando o relógio de um cliente que abastecera o veículo, de modo que se demoraram mais, sendo perseguidos pelos policiais. Por fim, em juízo, reconheceu sem dúvidas os réus Lincon e Luiz como sendo os responsáveis pelo roubo do outro frentista e do cliente.

Cumprе destacar que em crimes patrimoniais, vez ordinariamente praticados na clandestinidade, as palavras das vítimas mostram-se de especial relevância, mormente quando se encontram em consonância com as demais provas nos autos.

A respeito: APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples - Recurso da Defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes depoimentos da vítima comprovam a ocorrência do delito de roubo. De mais a mais, destaca-se a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, os quais são geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Condenação de rigor - Penas bem fundamentadas - Regime inicial fechado condizente com a gravidade concreta da conduta e com a reincidência do acusado - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0002746-69.2015.8.26.0435; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017, grifo não original).

Ainda em juízo, Ramon de Oliveira Ribeiro e Gustavo Riceti Guimarães, policiais

militares, harmonicamente disseram que, à ocasião dos fatos, efetuavam patrulhamento de rotina na Avenida Santos Dumont, quando populares e funcionários do Posto Ale os abordaram, alertando sobre o roubo. Assim, visualizaram os réus em fuga pela Rua Joana de Menezes Faro. Enquanto um deles foi abordado pelo policial Gustavo, o outro foi detido pouco adiante, pelo policial Ramon. Realizada busca pessoal, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e um relógio masculino com um deles, bem como quantia em dinheiro com o outro. Indagados, os réus confessaram a prática dos roubos, alegando necessidade financeira. Ainda segundo o policial Ramon, outra viatura foi até o Posto para avisar sobre a prisão dos réus. Assim, as vítimas foram até a Delegacia e reconheceram os acusados como autores do crime.

Anoto, neste ponto, que os relatos prestados pelos policiais são harmônicos e coerentes com os das vítimas, não sendo apresentada razão plausível para desacreditar os referidos depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes, ainda mais se, como no caso, os depoentes sequer conheciam os acusados antes dos fatos.

Não bastasse, Gustavo Riceti Guimarães e Ramon de Oliveira Ribeiro, policiais militares, como servidores públicos que são, gozam de presumida credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, pois, além de estarem em sintonia com o restante do conjunto probatório, ainda não há nos autos elementos concretos que possam trazer-lhes suspeição de qualquer espécie:

"...Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, e demais servidores têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF..." (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação Criminal 0005388-84.2011.8.26.0619; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Nestas condições, diante dos relatos acima, inimaginável a pretendida absolvição, pois o conjunto probatório amealhado aos autos confirmou a versão acusatória. Os réus foram reconhecidos pelas vítimas, logo após os fatos, em sede policial, bem como em juízo. Ademais, os próprios acusados admitiram a prática criminosa.

Não se pode olvidar, por sinal, que os réus foram detidos pelos agentes policiais na posse dos bens roubados, estando Luiz com a quantia de R\$ 154,00 pertencente ao posto e Lincon com o relógio de propriedade do ofendido Sandro. Lincon, inclusive, portava o simulacro utilizado para ameaçar as vítimas.

Conforme entendimento predominante, a posse da res traz indício veemente da prática criminosa, implicando ao respectivo possuidor o ônus de demonstrar a aquisição legítima/legal dos bens, o que claramente não ocorreu no caso dos autos:

"Roubo - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Roubo - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Cálculo da Pena - Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência - Admissibilidade Desde que ambas as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e a outra delas levada em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas. Cálculo da pena - Confissão espontânea parcial da prática delitativa - Atenuante não caracterizada - Não se caracteriza a atenuante da confissão espontânea se o acusado admite apenas parcialmente a prática delituosa. (TJSP; Apelação Criminal 1500701-52.2019.8.26.0540; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020).

Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que a vítima realizou do indigitado agente, como um dos seus roubadores. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF (TJSP; Apelação 0003823-95.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2017; Data de Registro: 06/09/2017).

O crime se consumou, pois os acusados foram presos na posse da res, em momento posterior à ação delituosa, já distantes do posto de gasolina onde procederam com os roubos. Aliás, parte da quantia pertencente ao posto, sequer foi recuperada.

Presente a causa de aumento do inciso II, § 2º, do artigo 157, do Código Penal, relativa ao concurso de pessoas, eis que, conforme acima analisado, quatro foram os roubadores, todos acedendo consciente e voluntariamente à conduta descrita, tudo na direção da consumação da subtração.

No mais, as provas demonstram que, em um só contexto fático, os réus empregaram grave ameaça para subtrair bens de duas vítimas diferentes, a saber, Sandro José Gonçalves e o Posto de Combustíveis Ale. Constata-se, portanto, que, mediante uma só ação, dois patrimônios foram lesionados. Portanto, os acusados deverão responder por dois crimes de roubo em concurso formal, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido ministerial e CONDENO LINCON NAZARÉ DA SILVA e LUIZ FERNANDO DANTAS CAETANO, nos autos qualificados, como incursos no artigo 157, §2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Passo a dosar a pena de acordo com o critério trifásico.

Quanto ao réu Lincon Nazaré da Silva:

Analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal denoto que o réu é portador de bons antecedentes, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que nada de concreto se colheu a respeito de sua personalidade. O motivo do crime,

ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil. Não se depreende dos autos consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

Entretanto, os réus empregaram arma de brinquedo para a ação criminosa (fls. fls. 105/107), gerando maior temor nos ofendidos e, conseqüentemente, reduzindo a sua capacidade de reação. Maior é, por isto, a reprovação concreta do ato: Roubo majorado - Autoria e materialidade demonstradas, assim como o concurso de agentes - Básicas corretamente exasperadas em 1/6 por conta do emprego de arma, seja de fogo, seja de brinquedo - Ainda que não apreendida e periciada, a arma pode ser utilizada para recrudescer a pena-base pelo maior temor que incute à vítima, impedindo reação - A primariedade do réu e a quantidade de pena a ele imposta permitiriam o regime inicial aberto, cuja fixação, in casu, não é viável face à valoração negativa dos critérios do artigo 59 do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0021323-81.2018.8.26.0050; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019, grifo não original).

Sendo assim, fixo a pena-base do acusado 1/6 acima do mínimo legal, estabelecendo-a, nesta fase, no patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março de 2020 após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexos entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Aliás, vale ressaltar que a agravante somente poderia incidir diante de situação transitória/excepcional, de curta duração. Não é o que se vê na pandemia da Covid-19 que já perdura há mais de dois anos, sem previsão de término. Nota-se haver, em verdade, uma situação que, de excepcional, tornou-se infelizmente a normalidade dos tempos hodiernos, o que revela, por solar obviedade, a impossibilidade de aumento da pena por tal razão.

Ainda na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos, de modo que deve incidir a atenuante prevista no art. 65, I, do CP. No mais, constato que o réu confessou a prática delituosa, dando ensejo, ainda, à incidência da atenuante disposta no artigo 65, III, "d", do CP. Por tais razões, restabeleço a pena ao mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Presente a causa de aumento do §2º, II, do art. 157, elevo a pena do réu Lincon em 1/3, fixando-a em 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Finalmente, considerando o concurso formal entre os crimes de roubo acima reconhecido, aumento a pena em 1/6, e, ausentes outras causas de alteração, condeno o réu Lincon, em definitivo, às penas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Quanto ao réu Luiz Fernando Dantas Caetano:

Os antecedentes de Luiz serão analisados na próxima fase, afim de evitar inconstitucional bis in idem. No mais, verifico que nada há a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade. Não há, ainda, consequências de relevo a serem aqui sopesadas.

Entretanto, os réus empregaram arma de brinquedo para a ação criminosa (fls.105/107), o que implica, pelas razões já postas, maior juízo de reprovação concreta (culpabilidade), razão pela qual, como fundamentado, fixo a pena-base do acusado 1/6 acima do mínimo legal, estabelecendo-as, nesta fase, no patamar de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois, conforme fls. 28, o réu praticou o crime após condenado, em definitivo, por delito anterior (autos nº 1505281-43.2018.8.26.0223 - 3ª Vara Criminal do Guarujá).

Em contrapartida, o acusado confessou espontaneamente a prática delituosa, razão pela qual há de incidir a atenuante disposta no artigo 65, III, "d", do CP, conforme Súmula 545 do STJ.

Entendo que ambas as circunstâncias legais são preponderantes, de modo que compenso uma com a outra, mantendo a pena no patamar antes fixado. A propósito: "Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Confissão extrajudicial do réu corroborada pelas demais provas. Réu revel. Crime consumado. Condenação mantida. Penas. Redução. Necessidade. Atenuante da confissão extrajudicial compensada integralmente com a agravante da reincidência específica. Parcial provimento do recurso." (TJSP; Apelação Criminal 0014891-26.2017.8.26.0068; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Barueri; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020).

Presente a causa de aumento do §2º, II, do art. 157, elevo a pena do réu em 1/3, estabelecendo-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.

Finalmente, considerando o concurso formal entre os crimes de roubo, aumento a pena fixada em 1/6, ficando o réu Luiz Fernando definitivamente condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

O valor do dia-multa ficará, para ambos os réus, no patamar mínimo legal, considerando não haver prova da capacidade financeira dos acusados.

Não estão preenchidos todos os requisitos do art. 44, do Código Penal, pois o crime foi cometido mediante grave ameaça, e as penas são superiores a 4 anos, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa por restritiva de direitos, bem como deixo de aplicar o sursis.

No tocante ao réu Lincon, sendo primário e considerando que a pena, embora superior a 4 anos, não ultrapassa 8 anos, fixo, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto. Eventual detração não altera o regime inicial fixado, pois não alcançado o interregno mínimo legal para a progressão.

Quanto ao réu Luiz, sendo a pena superior a quatro anos e considerando sua reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal fixo o regime inicial fechado. Observo que a detração não altera o regime inicial fixado, pois não alcançado o interregno mínimo legal para a progressão.

Presos no curso do processo, assim devem os réus permanecer, ainda que desejem recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar decretada. Os réus praticaram crimes concretamente graves, pois perpetrados em concurso de agentes e com emprego de grave ameaça, em local de grande periculosidade (posto de gasolina). Assim, a ordem pública ver-se-ia fragilizada pela presença dos réus no meio social. Portanto, denego aos réus o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se os réus na prisão em que se encontram.

Sem custas, por tratar-se de réus pobres na acepção jurídica do termo. Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Guaruja, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA